

1500932-86.2022.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RIVALDO TAVARES DE MELO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

RIVALDO TAVARES DE MELO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 7 de março de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500932-86.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500932-86.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RIVALDO TAVARES DE MELO JUNIOR

Controle nº

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

RIVALDO TAVARES DE MELO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática

do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 7 de março de 2022, por volta de 12h00min, na Rua Perpétua de Oliveira Freitas, em frente ao nº 1500, Jardim Rio Branco, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava 25 (vinte e cinco) flaconetes de cocaína, com peso bruto de 26g (vinte e seis gramas), 26 (vinte e seis) pedras de crack, com peso bruto de 5g (cinco gramas), e 12 (doze) porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso bruto de 17g (dezesete gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 9, auto de constatação provisória de pág. 10.

Notificado (pág. 76), o denunciado apresentou resposta preliminar (págs. 84/89). A denúncia, acompanhada do respectivo inquérito policial, foi recebida (págs. 103/104). O réu foi citado (pág. 116). Houve produção de prova oral (pág. 117). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs. 143/150), postulando a defesa pela absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 153/165).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Embora o réu tenha trazido versão exculpatória em relação à imputação descrita na denúncia, certo é que a prova oral produzida foi firme e suficiente para afastar tal versão.

Destarte, os policiais civis Cláudio Nascimento Moraes e Luciano Boettger Anderson afirmaram, em juízo, que desembarcaram da viatura e se dividiram, ingressando por caminhos opostos do beco, de forma a impedir a fuga do denunciado, que contava com denúncia anônima descrevendo suas características. Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi localizado no bolso do réu uma sacola plástica de cor preta, contendo certa quantia em dinheiro e os entorpecentes descritos na denúncia. O réu confessou a prática do tráfico de drogas, iniciando a sua jornada de trabalho às 7 horas até às 19 horas, em dias alternados, recebendo a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia.

Não demonstrado qualquer envolvimento pessoal dos policiais na prisão em flagrante, não há como desconsiderar seus depoimentos em razão da ausência de testemunha estranha aos quadros policiais. De fato, se o Estado/administração delega poder ao agente da autoridade para que restrinja a liberdade particular em flagrante delito, não pode ser concedido ao Estado/juiz poder para desmerecer os depoimentos dos policiais militares em razão da imposição deste poder-dever.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de pág. 09, bem como do laudo toxicológico de págs. 91/94. Não há como se afastar a imputação, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, deixando a análise da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes para terceira fase, fixo para o réu RIVALDO TAVARES DE MELO JUNIOR a pena-base de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Nesse sentido, ao contrário do exposto pelo Ministério Público, o ônus da prova cabe à acusação, pois não se pode presumir a dedicação à atividade criminosa sem a sua devida comprovação. Resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa do réu e com o fato em si, fazendo jus à redução íntegra, no patamar de dois terços, uma vez considerada a pequena quantidade de entorpecentes (aproximadamente 50g). A pena passa a ser de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme orientação predominante do STF nesse sentido, portanto SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO RIVALDO TAVARES DE MELO JÚNIOR, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e seu § 4ª, da Lei 11343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo tempo da pena aplicada e MULTA, no seu valor mínimo.

Em razão da substituição, faculto o direito de recurso em liberdade. Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução e alvará de soltura.

PRI

São Vicente, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA